Leihvertrag über ein Motorrad

unentgeltliche Leihe gemäß §§ 598 ff. BGB · MUSTER mit fiktiven Daten

Zwischen

Verleiher

Name, Vorname	Hoffmann, Jana
Anschrift	Kastanienallee 12, 10435 Berlin

und

Entleiher

Name, Vorname	Brandt, Lukas
Anschrift	Lindenstraße 7, 50674 Köln
Geburtsdatum	14.03.1990
Telefon	0170 1234567
Führerschein-Nr.	K0123456789
Klasse A seit	2012

wird folgender Leihvertrag geschlossen:

§ 1 Leihgegenstand

Fahrzeug	Yamaha XT 660 R (Typ DM01), Kraftrad
Amtl. Kennzeichen	K-LB 660
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JYADM010000123456
Erstzulassung	14.04.2008
Leistung / Hubraum	35 kW / 660 ccm, Benzin
Mitgegeben	Fahrzeugschlüssel (Anzahl: 2); Zulassungsbescheinigung Teil I; Topcase, Kettenspray

§ 2 Leihdauer und Rückgabe

Beginn der Leihe	01.11.2026, 10:00 Uhr
Ende / Rückgabe	15.11.2026, 18:00 Uhr
Rückgabeort	Kastanienallee 12, 10435 Berlin

Der Entleiher gibt das Motorrad pünktlich, sauber und mit gleichem Tankstand am vereinbarten Rückgabeort zurück. Eine Verlängerung bedarf der Zustimmung des Verleihers.

§ 3 Unentgeltlichkeit und Kosten

Die Überlassung erfolgt unentgeltlich. Kraftstoff während der Leihzeit trägt der Entleiher. Bußgelder, Verwarnungsgelder, Maut-, Park- und Abschleppkosten, die während der Leihzeit entstehen, trägt der Entleiher in voller Höhe; dies fällt nicht unter die Haftungsbegrenzung nach § 6.

§ 4 Nutzung

(1) Das Motorrad darf ausschließlich vom Entleiher gefahren werden. Er versichert, eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse A zu besitzen, und legt diese bei Übergabe vor. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

(2) Fahrten unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder fahrtüchtigkeitsbeeinträchtigenden Medikamenten sind untersagt, ebenso Rennen, Fahrten auf Rennstrecken, Fahrsicherheitstrainings und Fahrten abseits befestigter Straßen.

(3) Fahrten ins Ausland nur nach vorheriger Zustimmung des Verleihers.

(4) Der Entleiher behandelt das Motorrad pfleglich, sichert es beim Abstellen mit dem Lenkschloss und beachtet die Straßenverkehrsordnung.

§ 5 Versicherung

Das Motorrad ist bei der Musterversicherung AG haftpflichtversichert, Versicherungsscheinnummer MV-2026-004711. Die Haftpflichtversicherung deckt Schäden, die Dritten zugefügt werden. Schäden am geliehenen Motorrad selbst sind dadurch nicht abgedeckt.

§ 6 Haftung des Entleihers

(1) Der Entleiher haftet für alle Schäden am Motorrad sowie für dessen Verlust (auch Diebstahl), die während der Leihzeit entstehen und die er zu vertreten hat, z. B. bei einem Sturz oder Unfall.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf höchstens 1.500,00 € (in Worten: eintausendfünfhundert Euro) je Schadensfall begrenzt.

Ist der Schaden geringer, zahlt der Entleiher nur den tatsächlichen Schaden (Reparaturkosten laut Rechnung oder Kostenvoranschlag einer Fachwerkstatt). Ein Nachteil durch Höherstufung des Schadenfreiheitsrabatts wird ebenfalls auf den Höchstbetrag angerechnet.

(3) Die Begrenzung nach Absatz 2 gilt nicht, und der Entleiher haftet in voller Höhe, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde, insbesondere bei Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, ohne gültige Fahrerlaubnis, bei Überlassung an Dritte, bei Rennen oder Unfallflucht.

(4) Für normale Abnutzung bei vertragsgemäßem Gebrauch (§ 602 BGB) haftet der Entleiher nicht.

(5) Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Vorlage der Rechnung bzw. des Kostenvoranschlags zu zahlen.

§ 7 Verhalten bei Unfall, Panne oder Diebstahl

Der Entleiher informiert den Verleiher unverzüglich. Bei Unfällen mit Fremdbeteiligung sowie bei Diebstahl ist die Polizei hinzuzuziehen. Der Entleiher gibt kein Schuldanerkenntnis ab, sichert Namen und Anschriften der Beteiligten und Zeugen und fertigt Fotos an. Reparaturen dürfen nur mit Zustimmung des Verleihers beauftragt werden.

§ 8 Haftung des Verleihers

Der Verleiher haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 599 BGB). Ihm bekannte Mängel teilt er bei Übergabe mit (siehe Anlage: Übergabe- und Rückgabeprotokoll).

§ 9 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die ihrem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrags.

Ort, Datum: Berlin, 01.11.2026

Jana Hoffmann (Verleiherin)

Ort, Datum: Berlin, 01.11.2026

Entleiher (Brandt, Lukas)

Anlage: Übergabe- und Rückgabeprotokoll

Yamaha XT 660 R · K-LB 660 · FIN JYADM010000123456

	Übergabe	**Rückgabe**
Datum / Uhrzeit	01.11.2026, 10:00 Uhr	
Kilometerstand	48230 km	
Tankstand	voll	
Vorhandene / neue Schäden	Kratzer am Tank links, Blinkerglas hinten rechts gerissen	
Unterschrift Verleiher		
Unterschrift Entleiher		

Mit der Unterschrift im Protokoll bestätigen beide Parteien den festgehaltenen Zustand des Motorrads bei Übergabe bzw. Rückgabe.